



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1192 DEL 23/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA DELLA STRADA CON OPERA PROVVISORIALE VIA ARNO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO CAUSATA DA EVENTI ATMOSFERICI CIG: B9AEE5ED5E



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA DELLA STRADA VIA ARNO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO CAUSATA DA EVENTI ATMOSFERICI CIG: B9AEE5ED5E

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano;
- Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/10/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e nuovo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024";

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n.172 del 10/09/2025 del Corpo Polizia Locale con la quale visto il rapporto di constatazione prot. n° 675 del 10 c.m., redatto da appartenenti a questo Comando, concernente la pericolosità di Via Arno a seguito di uno smottamento di un terreno sulla carreggiata, ordina la chiusura immediata l transito veicolare e pedonale di Via Arno fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio Comunale di Monterotondo in data 10 e 11 settembre 2025, Via Arno è stata chiusa al traffico veicolare in quanto è stata interessata da un movimento franoso a monte della stessa per un fronte lungo circa 10m e alto 4,50 metri circa;

Dato atto che al fine di riaprire al traffico la suddetta via in sicurezza, e in tempi celeri, essendo la stessa un'arteria strategica e fondamentale per l'uscita dalla Città;

Ravvisato la delibera di giunta n. 395 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della messa in sicurezza di via Arno;

Preso atto del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo approvato con delibera di cui al punto precedente, sono individuate le spese relative a direzione lavori, la sicurezza e collaudi pari a 12.000,00 €;

Considerato che si ritiene necessario affidare all' Ing. Francesco Gargano con sede in via Monte Pollino 21, Monterotondo C.F. GRGFNC82T05H501M, loe uniche prestazioni per la direzione dei lavori e collaudo contenenti le spese per gli accertamenti di laboratorio dell'opera sopracitata ad un per un importo pari a € 9.400,00 oltre cassa ed esente IVA;

Preso atto:

- che il costo offerto è congruo in funzione del lavoro da svolgere;
- che l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere
- all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- che l'articolo 49 del D.lgs. 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;
-

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot.n.62815 del 04/11/2025 risulta che l'Ing. Francesco Gargano, nato a ROMA RM il 05/12/1982, codice fiscale GRGFNC82T05H501M, matricola 860525 iscritto nei ruoli previdenziali di Inarcassa, alla data del 04/11/2025, risulta **in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione;**

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ingegnere Maurizio Giorgi con D.D, n. 284 del 10/10/2025;

Considerato che:

- la presente costituisce “decisione a contrarre” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art.17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:
- l'oggetto è quello di eseguire la direzione dei lavori per la messa in sicurezza di via Arno;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- il costo per la prestazione ammonta a € 9.400,00 oltre oneri previdenziali;
- che si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt.52, 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ss.ss.ii.;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta stessa;
- contro il presente atto e ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

Dato atto che la somma di € 9.400,00 oltre oneri previdenziali, sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 837001 del bilancio in corso “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ENTRATE CIMITERIALI”.-SIOPE 2.02.01.09.012;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto che l'importo del servizio è inferiore a 40.000 € e che ai sensi dell'art. 52 D.lgs. 36/2023 è stata acquisita dall'operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, depositata in fase di iscrizione alla piattaforma digitale e-procurement *Traspare* del Comune di Monterotondo;

Preso atto che nelle procedure di affidamento di cui l'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui l'articolo 106 dello stesso D.lgs. 36/2023;

Richiamato il C.I.G. B9AEE5ED5E;

Visto l'art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

Vista altresì la recente determinazione dell' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti del art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il Dlgs. 36 del 31/03/2023;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Testo Unico delle Leggi sul' Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell'Ente;
- Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che la presente costituisce decisione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;
3. **Di affidare** la direzione dei lavori per messa in sicurezza di via Arno, all' Ing. Francesco Gargano nato a ROMA RM il 05/12/1982, codice fiscale GRGFNC82T05H501M per un importo di € 9.400,00 oltre oneri previdenziali, CIG: B9AEE5ED5E;
4. **Di impegnare** la somma di € € 9.736,00 compresi oneri previdenziali, sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 837001 del bilancio in corso "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ENTRATE CIMITERIALI".- SIOPE 2.02.01.09.012;
5. **Di dare atto** che la ditta, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **Di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:
all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013 alla sezione
Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151

comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.

9. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1454 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 22/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1454**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER LA DIREZIONE LAVORI DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA DELLA STRADA CON OPERA PROVVISORIA VIA ARNO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO CAUSATA DA EVENTI ATMOSFERICI CIG: B9AEE5ED5E**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **23/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025